

<+> SBB CFF FFS

V E R E I N B A R U N G

Reg.-Nr.

Datum 01.07.1995

232

IDENTIFIKATIONS-NR. 30012797

Verfall: Av Inkassostelle: Post

Rubrik: 736902/232/002

850.006

Zwischen den Schweizerischen Bundesbahnen (SBB),
vertreten durch

und (Partner)

Kreisdirektion III
Hauptabteilung Bau
Postfach
8021 ZürichStadt Polizei
Stadtverwaltung St.Gallen
Tiefbauamt
Neugasse 1
9000 St.Gallen

90253437

Vadianstr. 57
Postfach
9001 St. Gallen

Kontaktstelle der SBB für Bauarbeiten

Bahnmeister 13, Hauptbahnhof, 9001 St. Gallen, Tel. 071 22 10 21 intern 420

Gegenstand der Vereinbarung (Kurzbeschreibung aus Ziffer 1)

Verkehrsspiegel

SBB-Strecke St. Gallen St. Fiden - St. Gallen

auf Bahnhofgebiet St.Fiden

Bahn-Km 78.527

rdB

Parzelle(n) SBB

Politische Gemeinde St.Gallen

Kanton SG

Dauer der Vereinbarung

Die Vereinbarung tritt am 01.07.1995 in Kraft und dauert während
unbestimmter Zeit

Entschädigungen

Nebst allfälligen Aufwendungen
gemäss Ziffer 5 und 6 der Ver-
einbarung hat der Partner die
Schweizerischen Bundesbahnen:a) für das Bewilligungsverfahren
nicht zu entschädigenb) für die Erteilung der Bewilligung gemäss Ziffer 1 und
nach Ausmass bei Abschluss der Arbeiten
nicht zu entschädigen

Zahlungsmodus

Es sind keine Entschädigungen zu entrichten

Rechnungstellung an -----

Kommando der Stadtpolizei St.Gallen
Verkehrsangelegenheiten Vadianstr. 57
Antschau
9004 St.Gallen 9001Finanzen und Controlling
Datum 23. Okt. 1995
Pacht und Miete

Tel. 20 24 08

Ersetzt Vereinbarung Bau III Nr.

mit

von

Stempel und Vermerke / Verteiler

DR = 71. 11.80 für 2. Sem. 95

Bestimmungen

1 Gegenstand

Die SBB als **Eigentümerin**

gestatten dem Partner **Stadtverwaltung St.Gallen
Tiefbauamt, 9000 St.Gallen**

**an der Linie Rorschach - St.Gallen, Bahnhof St.Fiden,
km 78.527 rechts der Bahn**

**das Erstellen eines elektrisch beheizten Verkehrsspiegels auf
der Stützmauer entlang der Bachstrasse. Der Spiegel wird
an das NS-Netz der SBB angeschlossen.**

Anschlusswerte: 200 V / 70 Watt

FC-113

Für den Energieverbrauch (Beheizung des Verkehrsspiegels) ist eine jährliche Pauschale von Fr. 210.-- zu verrechnen (siehe Seite 4 der Vereinbarung).

Die Rechnung ist wie folgt zu stellen:

~~Kommando~~ der Stadtpolizei

~~Verkehrs~~anordnungen

~~Amtshaus~~

~~9004~~ St.Gallen

Massgebend sind folgende Pläne

- **Situation 1:**

Bitte jährlich wiederkehrend (voraus) in
Ihr System aufnehmen.

- **Planvorlage vom: 19.04.1995**

- **Genehmigung SBB vom: 24.07.1995**

Nach Abschluss der Bauarbeiten bzw nach Abnahme des Bauwerkes sind den SBB unverzüglich und unaufgefordert die nachgeführten Ausführungspläne kostenlos in 0 - facher Ausfertigung zuzustellen (SIA 405).

Das Einholen allenfalls notwendiger behördlicher Bewilligungen ist Sache des Partners.

Jede Änderung an der Anlage oder an deren Zweckbestimmung bedarf einer erneuten Vereinbarung (Vorlage).

2 Rechtsnatur der Bewilligung

Die vorliegende Bewilligung begründet kein dingliches Recht und wird deshalb im Grundbuch nicht eingetragen.

3 Hinfall

Die Vereinbarung kann gegenseitig jederzeit unter Einhaltung einer monatigen Frist schriftlich gekündigt werden. Eine allfällige Kündigung durch den Partner ist an die unterzeichnende Stelle der SBB zu richten.

Der Partner ist verpflichtet, bei Hinfall der Vereinbarung den ursprünglichen Zustand wieder herzustellen. Anders lautende Abmachungen bleiben vorbehalten.

- 4 Uebertragung Die ganze oder teilweise Abtretung von Rechten oder Pflichten aus dieser Vereinbarung durch den Partner bedarf der schriftlichen Zustimmung der unterzeichnenden Stelle der SBB.
- Bei allfälliger Veräusserung ihrer Parzelle(n) oder ihrer Anlagen sind die SBB nicht verpflichtet, Rechte oder Pflichten aus dieser Vereinbarung auf einen Rechtsnachfolger zu übertragen.
- 5 Arbeiten an Anlagen des Partners. Vorgehen und Kostentragung Bau-, Unterhalts-, Erneuerungsarbeiten sowie Kontrolle und Beseitigung der Anlage dürfen erst nach vorausgegangener schriftlicher Verständigung der Kontaktstelle SBB und nur unter Aufsicht und nach Anweisung der SBB ausgeführt werden. Ohne Erlaubnis der Bahnorgane ist der Zutritt zu den dem Publikum nicht geöffneten Bahnanlagen verboten.
- Das beschäftigte Personal hat die jeweils geltenden Sicherheits- und Bahnpolizeivorschriften (zB Sicherheitsmassnahmen für Personal bei Arbeiten in und neben den Gleisen, Warnung vor den Gefahren der Hochspannungsanlagen, etc) strikte zu beachten und die Weisungen der Bahnaufsichtsorgane zu befolgen.
- Allfällige Mehraufwendungen technischer, betrieblicher oder administrativer Natur der SBB gehen voll zu Lasten des Partners. Arbeiten an bahnbetrieblichen Anlagen (Gleise, Schotter, Kabel, Fernmelde-, Sicherungs- und Fahrleitungseinrichtungen usw) werden in jedem Fall durch SBB-Fachdienste ausgeführt.
- Mängel an der Anlage, die vom Partner auf Verlangen der SBB nicht innert nützlicher Frist behoben werden, können von den SBB zu Lasten des Partners beseitigt werden.
- Mehrkosten, die dem Partner bei der Erstellung seiner Anlage infolge Vorhandensein von Bahnanlagen entstehen, fallen ebenfalls zu seinen Lasten.
- 6 Arbeiten an SBB-Anlagen. Vorgehen und Kostentragung Bei Bau-, Unterhalts- und Erneuerungsarbeiten an den Bahnanlagen werden die SBB auf die Anlagen des Partners tunlichst Rücksicht nehmen. Werden die Bahnanlagen später geändert oder erweitert, können die SBB innert angemessener Frist von der Vereinbarung entschädigungslos zurücktreten, oder der Partner hat seine Anlagen nötigenfalls binnen einer von den SBB anzusetzenden angemessenen Frist auf eigene Kosten anzupassen oder zu verlegen.
- Die Kosten für vorübergehende oder dauernde Schutzmassnahmen der beidseitig vorhandenen und künftigen Anlagen gehen zu Lasten des Partners.
- 7 Haftung Entstehen bei Bau, Unterhalt, Erneuerung und Kontrolle der Anlagen, aus deren Bestand, deren Betrieb oder in Ausübung der Bewilligung nach Ziffer 1 der Vereinbarung Personen- oder Sachschäden, hat der Partner die SBB unter allen Titeln schadlos zu halten, soweit jene nicht durch grobes Verschulden der SBB verursacht wurden.
- Für anderweitige Personen- und Sachschäden gelten die gesetzlichen Bestimmungen. Immerhin lehnen die SBB jede Haftpflicht für Schäden ab, die sich beim normalen Bahnbetrieb und -unterhalt, durch Setzungen, Erschütterungen vagabundierenden Strom, Rückstrom, Kurzschlüsse, Funkenbildung usw beim heutigen oder späteren Bahnausbau ergeben. Falls trotz der im gegenseitigen Einverständnis der Parteien getroffenen Vorsichtsmassnahmen, wie zB kathodischen Schutz und Potentialmessungen, Schäden an den Anlagen des Partners entstehen, gehen diese zu dessen Lasten.
- Sollten den SBB der vorerwähnten Gründe wegen Schaden entstehen oder sollten sie von dritter Seite irgendwie belangt werden, hat der Partner sie schadlos zu halten.
- 8 Versicherungen Der Abschluss von Sach- und/oder Haftpflichtversicherungen ist Angelegenheit des Partners. Auf Verlangen der SBB leistet er den Nachweis über die erfolgten Versicherungsabschlüsse. Änderungen oder Auflösung von Policen sind den SBB unverzüglich zu melden.

9 Weitere
Bestimmungen

Bedingungen gemäss Genehmigungsschreiben der SBB vom 24.07.1995.

Der Energieverbrauch wird mit jährlich Fr. 210.-- durch das Kommando der Stadtpolizei, Verkehrsanordnungen, Amtshaus, 9004 St. Gallen, gegen jährliche Rechnungstellung entschädigt.

MWST = 13.65

10 Uebrige finanzielle Bestimmungen

Entschädigungen sind grundsätzlich im voraus fällig. Die von den SBB geforderten Beträge sind innert 30 Tagen nach Zustellung der Rechnung zu begleichen. Verfallene Entschädigungen sind in jedem Fall voll zu bezahlen. Bezahlte Entschädigungen werden nicht zurückerstattet. Für Forderungen, die nach Verfall bezahlt werden, wird ein Zins von 6% auf den verspäteten Zahlungen ab Verfalldatum erhoben. Die jährliche Entschädigung für die Erteilung der Bewilligung kann von den SBB bei geänderten Verhältnissen angepasst werden.

11 Gerichtsstand bei Streitigkeiten

Gerichtsstand für allfällige sich aus dieser Vereinbarung ergebende Streitigkeiten ist der Ort der gelegenen Sache.

Vorbehalten bleiben anderslautende Bestimmungen des Bundesrechts.

12 Stempelgebühren

Die Erfüllung einer allfälligen Stempelpflicht ist Sache des Partners.

Ausfertigungen

2 - fach

Ort und Datum

St.Gallen und Zürich, 7.9.1995

Anerkennung durch

Partner:

SBB

Stadtverwaltung St.Gallen
Tiefbauamt

HAUPTABTEILUNG BAU KREIS III
Bauregion 3 St. Gallen

H. Rutz

Beilagen:

Bahnplan (Sit.) 1:1000